

openEuler 项目法人贡献者许可协议

非常感谢您对开放原子开源基金会（“基金会”）孵化和托管的 openEuler 项目（“本项目”）感兴趣！基金会是代表本项目并与您签订本协议的法人实体。

为明确由任何实体就“贡献”授予的知识产权许可，本项目的每个贡献者须签署一份《贡献者许可协议》（“本协议”）并交由基金会存档，表明其同意如下许可条款。本协议将贵方作为贡献者进行保护，且同时也保护本项目及其用户；但不会改变贵方为其他目的使用贵方所拥有的“贡献”的权利。

本版本的协议允许一个法人实体（“公司”）为向本项目提交“贡献”，授权其指定雇员向本项目提交“贡献”并授予相应的著作权和专利许可，这些雇员通常根据其与公司签订的雇佣协议将“贡献”的权利转让给了公司。

请在填写和签署本协议之前请仔细阅读本协议内容，并保留一份协议副本作为贵方的记录。

贵方根据这些条款授予我们的权利自贵方和贵方指定的雇员首次向本项目提交“贡献”之日起生效，即使贵方的提交是在贵方同意这些条款和条件之前进行的。除本协议授予本项目和本项目所分发“本作品”的接收者的许可外，贵方保留对您的“贡献”的所有权利、产权和利益。

1. 定义

“本项目”是指基金会孵化和托管的，可通过附录 A 中所列的地址访问的 openEuler 项目。

“贡献者”或“贵方”/“您”系指与基金会订立本协议并自愿向本项目提交“贡献”的著作权人、或经著作权人授权的个人或法人实体。对于法人实体，作出“贡献”的实体以及控制该实体、受该实体控制或与该实体共同被控制的所有其他实体，均被视为单一贡献者。本条款定义的“控制”系指：（i）通过合同或其他方式，拥有直接或间接领导或管理该实体的权力，或（ii）拥有该实体 50%及以上的流通股份，或（iii）拥有该实体的实益所有权。

“贡献”系指由贵方提交以并入本项目作品（“本作品”）之中的代码、文档或其他原创作品，包括任何对现有作品的修改或补充。本条款定义的“提交”系指以电子、口头或书面交流任意形式发送给本项目或其代表，包括但不限于为讨论和改进“本作品”目的，在由本项目或代表其管理的电子邮件列表、源代码控制系统以及问题跟踪系统上进行的通信，但不包括由贵方明确标记或以其他方式书面指定为“非贡献”的通信内容。

2. 著作权许可的授予

贵方基于本协议的条款及条件，特此授予本项目和“本作品”的接收者永久的、非排他的、全球性的、免交易费的、免许可费的、不可撤销的的著作权许可，以复制、修改、准备衍生作品、公开展示、公开运行、分许可和分发贵方的“贡献”及其衍生作品。

3. 专利权许可的授予

基于本协议，贵方特此授予本项目和所有直接或间接接收“本作品”的一方永久的、全球性的、非排他的、免交易费的、免许可费的、不可撤销的（本条款下述情形除外）专利许可，以制造、委托制造、使用、许诺销售、销售、进口和以其他方式转移“本作品”。该专利许可仅及于贵方有权授予且将因贵方“贡献”本身、或因贵方“贡献”与其被提交到的“本作品”的结合所必然侵犯的专利权利要求。如果任何实体针对贵方或其他实体提起专利诉讼（包括诉讼中的交叉诉讼或反诉），指控贵方“贡献”或前述结合构成专利的直接侵权或帮助侵权，则任何根据本协议就该“贡献”或“本作品”授予该实体的专利许可自该实体提起该诉讼之日起终止。

除了第 2 条和第 3 条中授予的许可外，贵方保留对您的“贡献”的所有权利、产权和利益。

4. 贵方承诺，贵方有权授予第 2 条和第 3 条中的许可。如果您的雇主对您的“贡献”享有权利，您承诺您的雇主已授权您提交该“贡献”，您的雇主已放弃您对本项目的“贡献”的该等权利，或您的雇主已与基金会单独订立了法人贡献者许可协议。

5. 贵方承诺，您的“贡献”是您的原创作品（代表他人提交见第 7 条）。贵方承诺，您提交的“贡献”包括您个人知道并与您“贡献”的任何部分相关的任何第三方许可或其他限制（包括但不限于相关著作权、专利和商标）的完整详细信息。

6. 除非贵方自愿，否则贵方无需为贵方“贡献”提供支持服务。贵方可以提供免费或收费支持服务，也可以完全不提供支持服务。除非适用法律另有规定或另有书面约定，您“按原样”提供您的“贡献”，而不对其提供任何类型的担保或条件，无论明示还是默示，包括但不限于产权、不侵权、适销性或特定目的适用性的担保或条件。

7. 如果贵方拟提交非贵方原创作品，贵方可以将该部分内容与贵方“贡献”进行区分后提交给本项目，并根据贵方所知标识该部分内容的来源以及任何许可或其他限制（包括但不限于相关专利、商标和许可协议）的完整细节，并以显著方式注明该作品系“代第三方提交”并注明第三方名称。

8. 贵方确认，您已建立或将要求授权人员遵守与 AI 工具使用、开源贡献、第三方代码复用、保密、个人信息保护和许可证合规相关的内部管理要求。您对授权员工、承包商、代理人或代表提交的 AI 辅助贡献承担本协议项下的授权、陈述、保证、通知和配合义务。

9. 如需要对公司与本项目的联系人作出任何更改，贵方有责任通知本项目。

附录 A：openEuler 项目地址

[1]. <https://gitee.com/openeuler>

[2]. <https://gitee.com/src-openeuler>

[3]. <https://atomgit.com/openeuler>

[4]. <https://atomgit.com/src-openeuler>